



АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,
официальный сайт: <http://www.fasmo.arbitr.ru> e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Москва

24 января 2025 года

Дело № А41-20164/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 21 января 2025 года

Полный текст постановления изготовлен 24 января 2025 года

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Беловой А.Р.,

судей Красновой С.В., Лазаревой И.В.

при участии в заседании:

от Палкина Сергея Валентиновича: Трофимчук В.О., по доверенности от 09.12.2024, Водосюк Ю.С., по доверенности от 19.06.2023

от АО «Фрязинский экспериментальный завод»: Раймкулов Э.М., Куценко А.Ю., по доверенности от 04.09.2023

от ООО «Карат-Е»: Раймкулов Э.М., Куценко А.Ю., по доверенности от 27.09.2023

от ООО «Веза»: Ершов П.М., по доверенности от 01.01.2024 № 111

от третьих лиц: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»,
Управления Росреестра по Московской области: не явились, извещены

при рассмотрении 21 января 2025 года в судебном заседании кассационной жалобы Палкина Сергея Валентиновича
на решение от 27 июня 2024 года
Арбитражного суда Московской области
на постановление от 13 сентября 2024 года
Десятого арбитражного апелляционного суда
по иску Палкина С. В. к АО «Фрязинский экспериментальный завод», ООО «Карат-Е», ООО «Веза» о признании недействительным договора купли-продажи, дополнительного соглашения, применении последствий недействительности сделок, истребовании земельного участка из чужого незаконного владения ООО «Веза», а также признании недействительным решения совета директоров
третьи лица: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», Управление Росреестра по Московской области

УСТАНОВИЛ:

Палкин Сергей Валентинович (далее – Палкин С.В., истец) обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Фрязинский экспериментальный завод» (далее – АО «Фрязинский экспериментальный завод», АО «ФЭЗ», ответчик), обществу с ограниченной ответственностью «Карат-Е» (далее – ООО «Карат-Е», ответчик), обществу с ограниченной ответственностью «Веза» (далее – ООО «Веза», ответчик), с учетом принятого судом заявления об уточнении исковых требований в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, со следующими требованиями:

- о признании недействительным решения от 28.12.2021 Совета директоров АО «ФЭЗ», оформленного протоколом № 58 заседания Совета директоров АО «ФЭЗ»;

- о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка от 10.01.2022 № 10-01/зем и дополнительного соглашения от 28.11.2022 к указанному договору, заключенных между АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е»;

- о применении последствий недействительности договора купли-продажи земельного участка от 10.01.2022 № 10-01/зем и дополнительного соглашения от 28.11.2022 к указанному договору, заключенных между АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», а именно:

- об обязанности ООО «Карат-Е» возвратить АО «ФЭЗ» часть земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1081, площадью 12 916 кв. м +/- 25 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд (участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1081 за вычетом площади ранее существовавшего земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:500, площадью 1476 кв.м.+/- 13 кв. м), в представленных истцом границах;

- об обязанности акционерного общества «ФЭЗ» вернуть ООО «Карат-Е» денежные средства в размере 40 038 000 руб.;

- об истребовании земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1082 из незаконного владения ООО «Веза»;

- о восстановлении земельного участка, принадлежащего АО «ФЭЗ», в границах ранее существовавшего земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 общей площадью 15 567 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, а именно в представленных истцом границах;

- о восстановлении ранее существовавшего земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:500, принадлежащего ООО «Карат-Е».

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», Управление Росреестра по Московской области.

Решением Арбитражного суда Московской области от 27 июня 2024 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2024 года решение Арбитражного суда Московской области от 27 июня 2024 года оставлено без изменения.

Законность принятых по делу судебных актов проверяется в порядке статьи 274 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе Палкина С.В., который просит вышеуказанные судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы Палкин С.В. ссылается на нарушение судом норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Заявитель указывает, что судами неправильно распределено бремя доказывания факта причинения ущерба обществу оспариваемой сделкой, не применены положения статей 168, 408 ГК РФ, статьи 35 ЗК РФ в отношении дополнительного соглашения; считает, что выводы судов об отсутствии ущерба обществу, о совершении сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности, о том, что сделка не является крупной, противоречат материалам дела; обращает внимание суда на наличие признаков заинтересованности и аффилированности участников оспариваемой сделки; в связи с чем, основания для отказа в удовлетворении исковых требований отсутствовали.

До судебного заседания от АО «Фрязинский экспериментальный завод» поступил отзыв на кассационную жалобу, который приобщен судебной коллегией к материалам дела.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители Палкина С.В. поддержали приведенные доводы и требования своей кассационной жалобы. Представители АО «Фрязинский экспериментальный завод», ООО «Карат-Е», ООО «Вега» по доводам кассационной жалобы возражали, просили оставить судебные акты без изменения.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о принятии кассационной жалобы к производству, о месте и времени судебного заседания была размещена на общедоступных сайтах Арбитражного суда Московского округа <http://www.fasmo.arbitr.ru> и <http://kad.arbitr.ru> в сети «Интернет».

Надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного разбирательства третьи лица явку своих представителей в суд кассационной инстанции не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие указанных лиц.

Обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции ввиду следующего.

Из материалов дела следует, что Палкин Сергей Валентинович является акционером акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод».

Истец владеет на праве собственности 10 029 обыкновенными голосующими акциями АО «ФЭЗ» (выпуск 1) номиналом 1 руб., № госрегистрации 1-01-08965-А, что составляет 25,28 % голосующих акций АО «ФЭЗ» (выписка от 16.02.2022 № ЦО22-12267 из реестра владельцев ценных бумаг на дату 16.02.2022, приложение 1).

В 2021 году и январе 2022 года истец владел на праве собственности 10 822 обыкновенными голосующими акциями АО «ФЭЗ» (выпуск 1) номиналом 1 руб., № госрегистрации 1-01-08965-А, что составляет 27,28 % обыкновенных голосующих акций АО «ФЭЗ» (справка от 18.02.2022 № ЦО22-13167 о движении ценных бумаг по лицевому счету за период 01.01.2021 – 10.02.2022, приложение 2).

Истец указывает, что из информации, размещенной на официальном сайте раскрытия информации DISCLOSURE.RU (Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг) на странице АО «ФЭЗ» <https://www.disclosure.ru/issuer/5052005023/>, ему стало известно, что 28.12.2021

состоялось заседание Совета директоров АО «ФЭЗ» в составе членов совета директоров Ачкасова В.В., Панова А.В., Куликова В.Н., Войновой Ю.Ю. и Ломакиной Е.П. (кворум 100 %), на котором были приняты следующие решения:

- в соответствии с пунктом 8.2.7 Устава общества (приложение 5), руководствуясь статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену отчуждаемого имущества АО «ФЭЗ» - земельного участка, категория земель - земли населенных пунктов; разрешенное использование - для промышленно-производственной застройки, кадастровый номер: 50:44:0030301:1068, общая площадь: 15 567 кв. м адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, дом 6 (далее – спорный участок), в размере 12 500 000 руб.;

- совершить в соответствии с пунктом 10.1, 10.2 Устава общества, руководствуясь пунктом 2 статьи 78, пунктом 1 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупную сделку по отчуждению указанного земельного участка с обществом с ограниченной ответственностью «Карат-Е», ИНН 5018092812, ОГРН 1045003352426, на следующих условиях: стоимость отчуждаемого имущества: 12 500 000 руб., порядок оплаты: 100 % стоимости имущества до подачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности, оплата производится денежными средствами на расчетный счет продавца.

Узнав о принятии Советом директоров АО «ФЭЗ» вышеуказанных решений, истец направил в Управление Росреестра по Московской области возражения относительно регистрации перехода права собственности на спорный земельный участок к ответчику.

По данному обращению от заинтересованного лица был получен отказ.

Согласно информации из выписки из ЕГРН от 11.03.2022 № КУВИ-999/2022- 260560, оспариваемая сделка была заключена между АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е» и зарегистрирована 28.01.2022, № записи 50:44:0030301:1068-50/158/2022-3.

По мнению истца, при совершении оспариваемой сделки были нарушены положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о порядке заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения Совета директоров АО «ФЭЗ» об определении цены отчуждаемого имущества АО «ФЭЗ» и одобрении оспариваемой сделки как крупной приняты с нарушением положений ФЗ об АО.

Также совершение АО «ФЭЗ» оспариваемой сделки причиняет существенный ущерб АО «ФЭЗ» и его акционерам, не заинтересованным в совершении этой сделки.

Согласно пункту 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

На основании изложенного, истец полагает, что оспариваемая сделка должна была быть одобрена Советом директоров АО «ФЭЗ» единогласно.

Согласно доводам истца, заинтересованные члены Совета директоров не вправе принимать участие в голосовании при решении вопроса об одобрении крупной сделки, заключаемой в их интересах, то есть Ачкасов В.В. и Куликов В.Н. не вправе были участвовать в голосовании по одобрению оспариваемой сделки ввиду своей заинтересованности в ней.

Следовательно, согласно пункту 2 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос об одобрении оспариваемой сделки как крупной должен был быть передан на одобрение общему собранию акционеров АО «ФЭЗ», чего также сделано не было.

Указанное, по мнению истца, свидетельствует о нарушении процедуры одобрения оспариваемой сделки как крупной.

По мнению истца, решение Совета директоров АО «ФЭЗ» об одобрении оспариваемой сделки как крупной не имеет силы.

Двое из пяти членов Совета директоров АО «ФЭЗ», а именно Ачкасов Валерий Васильевич и Куликов Валерий Николаевич, являются лицами, заинтересованными в совершении оспариваемой сделки.

Ачкасов В.В. является собственником 50,83 % акций АО «ФЭЗ» (приложение 9), то есть ему принадлежит 50,83 % голосов высшего органа управления АО «ФЭЗ» - общего собрания его акционеров, следовательно, Ачкасов В.В. является контролирующим лицом АО «ФЭЗ».

Также Ачкасов В.В. является собственником 100 % долей уставного капитала ООО «Карат-Е» (приложение 10), то есть ему принадлежит 100 % голосов высшего органа управления ООО «Карат-Е» - Общего собрания его участников, и Ачкасов В.В. единолично принимает решения об избрании единоличного исполнительного органа ООО «Карат-Е», следовательно, Ачкасов В.В. признается контролирующим лицом обоих ответчиков и лицом, заинтересованным в заключении оспариваемой сделки.

Куликов В.Н. является директором ООО «Карат-Е», т.е. занимает должность единоличного исполнительного органа ООО «Карат-Е», следовательно, Куликов В.Н. также заинтересован в заключении оспариваемой сделки.

Учитывая, что Куликов В.Н. является директором ООО «Карат-Е», то есть его единоличным исполнительным органом, то осведомленность Куликова В.Н. о его заинтересованности в оспариваемой сделке свидетельствует об осведомленности об этом и самого ООО «Карат-Е».

На основании изложенного, Палкин Сергей Валентинович обратился в Арбитражный суд Московской области с настоящим иском.

Судами установлено, что балансовая стоимость активов АО «ФЭЗ» (т. 6, л.д. 70-74) по состоянию на 31.12.2021 составляла 1 038 600 000 руб., цена сделки составила 41 026 000 руб., что составляет 3,95 % балансовой стоимости активов АО «ФЭЗ».

Таким образом, сделка не является крупной для АО «ФЭЗ» и необходимость принятия решения о ее одобрении отсутствовала, при этом существенного изменения масштабов АО «ФЭЗ» не произошло, деятельность общества не прекращена, изменения вида деятельности общества не произошло, фактов о том, что сделка совершена за пределами обычной хозяйственной деятельности, не имеется.

В соответствии с пунктом 2.1. договора стоимость земельного участка составила 12 500 000 руб., при этом, рыночная стоимость земельного участка определена ответчиком с учетом требований пункта 1 статьи 77 Закона об акционерных обществах, исходя из рыночной стоимости земельного участка, определенного на основании отчета 2021/3327.

Оснований не доверять представленному отчету у АО «ФЭЗ» не имелось, в связи с чем, на его основании определена стоимость земельного участка, а в последующем заключен договор.

По независящим от сторон по договору на момент его заключения обстоятельствам, связанным с отсутствием в выписке из ЕГРН указания о кадастровой стоимости земельного участка, после заключения договора, на стороне ООО «Карат-Е», образовалось преимущество в виде недоплаты рыночной стоимости земельного участка, определенной отчетом № 0203/2022 с учетом кадастровой стоимости земельного участка.

В связи с чем, действуя добросовестно, учитывая права и законные интересы АО «ФЭЗ», а также права и законные интересы ООО «Карат-Е» и акционеров АО «ФЭЗ», в адрес ООО «Карат-Е» направлено обращение о подписании дополнительного соглашения к договору.

В соответствии с пунктом 7.1. договора, он может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

28.11.2022 между АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е» подписано дополнительное соглашение к договору, которым ответчики установили стоимость земельного участка в размере 41 026 000 руб., в соответствии с отчетом 0203/2022, а также согласовали, что ООО «Карат-Е» в течение 30-ти дней произведет доплату за земельный участок в размере 28 526 000 руб., на основании представленного

отчета 0203/2022 об оценке рыночной стоимости земельного участка, произведенного с учетом кадастровой стоимости земельного участка.

Также стороны договора установили, что в дальнейшем в случае проведения экспертизы по делу № А41-20164/2022, и в случае изменения рыночной стоимости земельного участка, ответчики произведут оплату (либо возврат части денежных средств) в соответствии с рыночной стоимостью земельного участка, установленной судебным актом по делу № А41-20164/2022, в течение 10 дней с момента вступления указанного судебного акта в законную силу.

Во исполнение дополнительного соглашения ООО «Карат-Е» произведена доплата в размере 28 526 000 руб., а именно платежными поручениями: от 29.11.2022 № 150 в размере 5 000 000 руб.; от 02.12.2022 № 151 в размере 5 000 000 руб.; от 19.12.2022 № 172 в размере 5 000 000 руб.; от 27.12.2022 № 175 в размере 8 526 000 руб.; от 02.12.2022 № 181 в размере 5 000 000 руб.

Таким образом, ООО «Карат-Е», с учетом ранее оплаченных 12 500 000 руб., в общей сложности за земельный участок оплачено 41 026 000 руб., указанная сумма с учетом кадастровой стоимости земельного участка 42 325 271 руб. 97 коп. не превышает 30 % разницы и не подпадает под критерий нерыночной стоимости.

Судами также установлено, что вопрос о распределении дивидендов, в том числе и от совершенной сделки, будет рассмотрен на общем собрании акционеров АО «ФЭЗ», которое будет проведено в период с начала марта по июнь 2023 года, то есть отсутствует причинение ущерба АО «ФЭЗ», либо возникновение иных неблагоприятных последствий, как и отсутствует нарушение прав и законных интересов истца, как акционера.

Суды первой и апелляционной инстанций, разрешая спор по существу, исследовав и оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в дело доказательства, применив положения статей 166, 168, 173.1, 174, 179, 181.1, 181.3, 181.4, 181.5, 421, 424, 485 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 49, 77, 78, 79, 83, 84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах»; учитывая разъяснения, изложенные в пунктах 1, 93, 107, 108, 109 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»; в пунктах 24, 37, 38 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»; в пунктах 9, 12, 24, 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»; в пунктах 1, 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.05.2005 № 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком»; в пункте 20 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2019; исходя из того, что сделка не является крупной для АО «ФЭЗ» и необходимость принятия решения о ее одобрении отсутствовала, при этом, деятельность АО «ФЭЗ» не прекращена, изменения вида деятельности не произошло, фактов о том, что сделка совершена за пределами обычной хозяйственной деятельности, не установлено; учитывая, что в рассматриваемом случае истцом не представлено надлежащих и допустимых доказательств нарушения принятым на собрании решением его прав и интересов, как акционера общества, при этом, со стороны истца после того, как он узнал о спорной сделке, не последовало каких-либо требований и заявлений; установив, что не имеется каких-либо доказательств того, что оспариваемая сделка причинила АО «ФЭЗ» какой-либо ущерб, при этом, договор был заключен по цене, соответствующей стоимости, приведенной в отчете независимого оценщика, который на момент заключения договора не был оспорен в установленном законом порядке, в связи с чем, величина рыночной стоимости объекта оценки, указанная в таком отчете, являлась достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки; отметив, что переоценка стоимости объекта недвижимости и получение иного отчета о цене

этого объекта после заключения договора не является основанием для признания договора купли-продажи недействительным; учитывая, что взаимная воля сторон оспариваемой сделки, оформленная заключением дополнительного соглашения и последующим перечислением денежных средств, направлена на реализацию спорного имущества по рыночной цене, вследствие чего на момент рассмотрения спора интересы истца и АО «ФЭЗ» нарушены не были; установив, что факт причинения обществу значительного ущерба не доказан, поскольку с учетом дополнительного соглашения и произведенной в его исполнение оплаты, с учетом принципа свободы договора, разница между рыночной и кадастровой стоимостью в размере 3,1 %, не свидетельствует о наличии явного ущерба, а, наоборот, говорит о получении АО «ФЭЗ» прибыли; указав, что обстоятельств, неопровержимо свидетельствующих о наличии факта злоупотребления сторонами договора правом, истцом не представлено; учитывая, что заключение договора и дополнительного соглашения к нему свидетельствует о добросовестности действий АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», о недоказанности доводов о заключении сделки на заведомо невыгодных для АО «ФЭЗ» условиях, о причинении имущественного ущерба АО «ФЭЗ» и/или акционерам, в том числе истцу; в связи с чем, пришли к выводу об отказе в удовлетворении иска.

В связи с тем, что в удовлетворении иска о признании договора купли-продажи земельного участка от 10.01.2022 и дополнительного соглашения от 28.11.2022 отказано, судами сделан вывод о том, что оснований для применения последствий недействительности сделок также не имелось.

Судом апелляционной инстанции также отмечено, что требование о восстановлении земельного участка в границах, ранее существующих, не является требованием о применении двусторонней реституции в порядке статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, представитель истца в судебном заседании апелляционного суда не смог пояснить, кому адресовано это исковое требование и в каком порядке и каким способом оно должно быть осуществлено.

Оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции кассационная коллегия не усматривает и признает,

что все существенные обстоятельства дела судами установлены, правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения, применены правильно и спор разрешен в соответствии с установленными обстоятельствами и представленными доказательствами при правильном применении норм процессуального права.

Судебная коллегия отмечает, что из текста решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции усматривается, что все представленные в материалы дела доказательства были исследованы и оценены в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и, что по ним судом были сделаны соответствующие выводы. При том, что оценка какого-либо доказательства, сделанная судом не в пользу стороны, представившей это доказательство, не свидетельствует об отсутствии как таковой оценки доказательства со стороны суда.

Таким образом, доводы истца, изложенные в кассационной жалобе, учитывая обстоятельства дела, полно и всесторонне исследованы судебной коллегией и отклонены, поскольку не свидетельствуют о неправильном применении судами норм материального права, основаны на ошибочном толковании закона, не подтверждены надлежащими доказательствами, и по существу его доводы основаны на несогласии с данной судами оценкой установленным фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, направлены на переоценку выводов суда первой и апелляционной инстанций, что в силу статьи 286 и части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается при рассмотрении спора в суде кассационной инстанции.

Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия выводов о применении нормы права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (части 1, 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Вопрос оценки доказательств в силу части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является компетенцией суда, рассматривающего спор по существу.

Несогласие истца с выводами судов, иная оценка им фактических обстоятельств дела и иное толкование положений закона не свидетельствует о допущенной при рассмотрении дела судебной ошибке и не является основанием для отмены судебных актов судом кассационной инстанции.

Нарушений судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебных актов, не установлено.

При указанных обстоятельствах, суд кассационной инстанции не установил оснований для изменения или отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных в статье 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 284–289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 27 июня 2024 года, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2024 года по делу № А41-20164/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу Палкина Сергея Валентиновича – без удовлетворения.

Председательствующий-судья

А.Р. Белова

Судьи:

С.В. Краснова

И.В. Лазарева